

[11] 대부계약 만료된 국유재산 관리 불철저

- 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제20조(대부기간)에 따르면 대부기간 만료 후 대부받는 자가 계속하여 대부를 받고자 할 때에는 기간만료 1개월 전에 대부계약 갱신을 신청하여야 한다고 되어 있고
 - 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제27조(점유 및 사용 현황 조사)에 따르면 대부계약이 종료된 경우에는 지체 없이 대부재산의 명도 여부를 확인해야 한다고 되어 있으며
 - 같은 요강 제37조(변상금부과)에 따르면 재산의 실태조사결과 무단점유 사실 등이 확인된 경우에는 무단점유자에게 변상금 사전통지를 한 후 변상금 부과고지를 하여야 한다고 되어 있음
- 그런데, 2019. 4. 8. 기준 대구경북지역본부 등 10개 지역본부에서 국유재산관리시스템(이하 ‘국유BPM’)상 대부계약이 만료되었으나 대부중으로 관리되고 있는 국유재산 2,575건에 대한 관리실태를 점검한 결과¹⁾
 - ‘□□광역시 □□ □□동 △△△△-△△’(학교용지, ○○○6m²) 소재 국유재산은 대부계약기간이 만료[계약기간 2013. 1. 1 ~ 2015. 12. 31. 대부료 3,625천 원]되었고 대부계약 갱신 신청이 없었으며 무단점유 사실이 확인되었는데도 변상금 사전통지 등의 조치를 하지 않는 등

1) 경남지역본부 및 강원지역본부는 2019년 3월 실시한 종합감사에서 점검하였음

- [표 26]과 같이 서울동부지역본부 등 10개 지역본부에서 대부계약기간이 만료된 총 1,229건(변상금 사전통지 대상 금액 : 916,089천 원)의 국유재산에 대하여 대부계약 갱신이나 무단 점유에 따른 변상금 사전통지 등 조치 없이 그대로 두고 있는 사실이 있음

[표 26] 대부계약 만료 재산에 대한 변상금 사전 통지 미실시 현황

(단위 : 건, 천 원)

구분	소관부점	건 수	변상금 사전통지 대상 금액
----	------	-----	----------------

“기재생략”

※ [표 26]의 세부명세는 분량이 과다하여 [별지 3]으로 첨부함

☐ 한편, 대부계약 만료된 국유재산은 [그림 1] ‘국유BPM상 계약 만료 재산현황 화면’과 같이 담당자별 ‘대부관리’에서 조회할 수는 있으나

○ 현행 국유BPM에는 대부계약이 만료되어 갱신 대상임을 알려 주는 별도기능이 마련되어 있지 않고, 전산 업무처리 프로세스가

복잡하고 다양함에 따라 담당자가 별도로 해당 내용을 조회하여 점검하지 않을 경우 대부계약 만료 사실을 알기가 쉽지 않은 실정이며, 많은 양의 대부계약 만료 시점이 연말에 집중되어 있어 인사이동 등으로 담당자가 바뀌는 경우 관리가 누락되는 등 대부계약 만료 이후의 조치가 상당기간 지연·누락되는 사례가 모든 지역본부에서 지속적으로 발생하고 있음

[그림 1] 국유BPM상 계약만료 재산현황 화면

“기재생략”	“기재생략”
--------	--------

- 따라서, 국유재산의 대부계약 만료 사실을 쉽게 인지하여 대부계약 갱신 체결 등 관리가 지연·누락되는 일이 없도록 하기 위해,
- 국유BPM상 대부계약기간이 만료된 국유재산은 ‘국유재산 대부계약 만료 및 갱신안내문’ 발송 후 ‘나의 업무목록’에 해당재산이 ‘계약입력’ 대상으로 자동 생성되도록 전산시스템을 개선할 필요가 있음

【조치할 사항】

- ◇ 서울동부지역본부장, 서울서부지역본부장, 부산지역본부장, 경기지역본부장, 광주전남지역본부장, 대전충남지역본부장, 대구경북지역본부장, 인천지역본부장, 전북지역본부장, 충북지역본부장은 국유재산 대부계약기간이 만료되고 대부계약 갱신 신청이 없이 무단점유 사실이 확인된 총 1,229건의 국유재산에 대하여 변상금 사전통지(대상금액 : 916,089천 원) 등의 조치를 하시기 바랍니다. (시정)
- ◇ 국유재산총괄부장은 대부계약기간이 만료된 국유재산은 '국유재산 대부계약 만료 및 갱신안내문' 발송 후 '나의 업무목록'에 해당재산이 '계약입력'²⁾ 대상으로 자동 생성되도록 국유재산관리시스템을 개선하시기 바랍니다. (개선)

2) 피대부자가 대부계약 갱신안내문 수령 후 연간대부료를 납부한 경우(대부계약 체결(갱신))와 납부하지 않은 경우(물건단위 변경)를 입력